

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1589/2530

พนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท

โจทก์

นายปรีชา ฉิมสุข กับพวก

จำเลย

นายสวัสดิ์ พุ่มพุทรา จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า จำเลยที่ 2 ยื่นฎีกา บัดนี้จำเลยที่ 2 ไม่ตั้งใจให้ศาลฎีกาพิจารณาคดีนี้
อีกต่อไปจึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 145)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า ฯลฯ จำเลยที่ 2 ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 83,91,288,340,340 ตรี ฯลฯข้อหาปล้นทรัพย์ลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 340 วรรคท้ายเพราะไม่อาจเพิ่มโทษตามมาตรา 340 ตรีอีกได้และเป็น
บทหนักให้ประหารชีวิต จำเลยที่ 2 รับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม เป็นจำคุกตลอดชีวิต และผิดตามพ
ระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ ฯลฯ ข้อหาถืออาวุธปืน
ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี ข้อหาพกพาอาวุธปืนไปโดยไม่
ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 6 เดือนจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพใน
ชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 1 ปี แต่
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91(3) ฯลฯ จะลงโทษจำคุกเกินกว่า 50 ปีไม่ได้
เว้นแต่ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต จึงไม่อาจบวกโทษความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืนเข้าไปอีกได้ คงจำคุกจำเลยที่ 2 ไว้ตลอดชีวิต ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา (อันดับ 143)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จ และได้ส่งไปยังศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้ว

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 145)

คำสั่ง

ศาลฎีกาได้ทำคำพิพากษาเสร็จเรียบร้อยแล้วและส่งไปให้ศาลชั้นต้นแล้วจึงไม่
อนุญาตให้ถอนฎีกา ยกคำร้อง

ศาลฎีกาได้ทำคำพิพากษาเสร็จเรียบร้อยแล้วและส่งไปให้ศาลชั้นต้นแล้วจึงไม่
อนุญาตให้ถอนฎีกา ยกคำร้อง

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ